تعديل عقد تأسيس بناء على صك ورثة شركة استزراع البحر الاحمر (شركة ذات المسؤولية المحدودة)

1- السيد/ زياد بن حمد الرحمه سعودي الجنسية المولود بالدمام في 1389/3/19هـ ويحمل الهوية رقم 1019353695 ومهنته رجل أعمال ومقيم بمدينة الدمام

2- السيد/ رائد بن احمد الرحمه سعودي الجنسية المولود بالدمام في 1390/6/9هـ ويحمل الهوية رقم 1016788190 ومهنته تاجر ومقيم بمدينة الدمام

حيث أن الأطراف المذكورين اعلاه هم المالكين لشركة إستزراع البحر الاحمر المحدودة، والمقيدة بالسجل التجاري رقم (2050064257) وتاريخ (1430/3/20هـ) والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، ونظراً لوفاة الشريك (أحمد بن محمد الرحمه) وبناء على صك حصر الورثة رقم (38333354) وتاريخ (1438/1/19هـ) فقد تقرر تعديل عقد تأسيس الشركة (وفقا للملحق المرفق لهذا العقد) وفقاً لنظام الشركات الصادر وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، ولوائحه التنفيذية

و أصبحت بنود عقد التأسيس كما يلي:

اسم الشركة:

شركة استزراع البحر الاحمر (شركة ذات المسؤولية محدودة).

المركز الرئيس للشركة:

يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الدمام وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة أغلبية الشركاء.

أغراض الشركة:

1- تجارة التجزئة والجملة في الأسماك والربيان واستيرادها وتصديرها.

2- تربية واستزراع الربيان والأسماك (وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت).

رأس المال:

حدد رأس مال الشركة بـ (100.000) ريال (مائة ألف) ريال مقسم إلى (10.000) عشرة الآف حصة، متساوية القيمة قيمة كل حصة (10) عشرة ريالات سعودية تم توزيعها على الشركاء كالآتي:

رقم	إسم الشريك	قيمة الحصة النقدية بالريال	عدد الحصص النقدية	الإجمالي بالريال
1	زياد احمد محمد الرحمه	10	9.500	95.000
2	رائد احمد محمد الرحمه	10	500	5.000
	المجموع	10	10.000	100.000

ويقر الشركاء بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة.

زيادة أو تخفيض رأس المال:-

1- يجوز بموافقة غالبية الشركاء زيادة رأس مالها عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء.
2- يجوز بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة
3- للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر وفقاً للأحكام النظامية المقررة.

إدارة الشركة :

يتولى إدارة الشركة: -

1- زياد بن احمد بن محمد الرحمه،

وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارتها و تمثيلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة وإنابة الغير في بعض صلاحياته.

التنازل عن الحصص:

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء.

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لغير أحد الشركاء (وفقاً للمادة الثامنة والسبعون بعد المائة من النظام/ يمكن النص في العقد على إجراءات أخرى للابلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة) المادة الثامنة: التبليغات التي توجهها الشركة إلى الشركاء:

تكون التبليغات التي توجهها الشركة إلى الشركاء عن طريق أي من الوسائل الآتية:

1. إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.

2. التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.

3. إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.

قرارات الشركاء:

1. تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير/ مديرو الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.

2. يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من وسائل التبليغات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا العقد.

3. يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل.

4. لا تكون القرارات الأخرى صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر تمثل نسبة حصصهم أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل.

5. إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى النسبة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات فيه بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال.

السنة المالية:

تكون كل سنة مالية أثنى عشر شهراً تبدأ من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر.

الأرباح والخسائر:

1. يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال.

2. يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.3. توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على النحو التالي:

1 - تجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي يخصص لغرض للتوسع ودعم الشركة.

2 - تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات (إن وجدت).

انقضاء الشركة:

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

المادة الثالثة عشرة: أحكام ختامية:

1- تخضع الشركة للأنظمة السارية بالمملكة.

2- أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا العقد لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

أسماء الشركاء:

1- **زياد بن احمد بن محمد الرحمه**
2- **رائد بن احمد بن محمد الرحمه**

الورثة المتنازلون:

1- **منيرة حمد ابراهيم المعجل**
2- **انس احمد محمد الرحمه**
3- **محمد احمد محمد الرحمه**
4- **بندر احمد محمد الرحمه**
5- **فيصل احمد محمد الرحمه**
6- **بلسم احمد محمد الرحمه**
7- **دلال احمد محمد الرحمه**
8- **هيا احمد محمد الرحمه**

ملحق عقد تأسيس

اسماء الشركاء قبل التعديل:

1- احمد بن محمد بن حمد الرحمه
2- زياد بن احمد بن محمد الرحمه

اسماء الشركاء بعد التعديل:

1- زياد بن احمد بن محمد الرحمه
2- رائد بن احمد بن محمد الرحمه

رأس مال الشركة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بـ (100.000) ريال (مائة ألف) ريال مقسم إلى (10.000) عشرة الآف حصة، متساوية القيمة قيمة كل حصة (10) عشرة ريالات سعودية تم توزيعها على الشركاء كالآتي:

رقم	إسم الشريك	قيمة الحصة النقدية بالريال	عدد الحصص النقدية	الإجمالي بالريال
1	احمد محمد حمد الرحمه	10	5.000	50.000
2	زياد احمد محمد الرحمه	10	5.000	50.000
	المجموع	10	10.000	100.000

ويقر الشركاء بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة وأودعت الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة لذلك بموجب الشهادة الصادرة من البنك بهذا الخصوص.

رأس مال الشركة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بـ (100.000) ريال (مائة ألف) ريال مقسم إلى (10.000) عشرة الآف حصة، متساوية القيمة قيمة كل حصة (10) عشرة ريالات سعودية تم توزيعها على الشركاء كالآتي:

رقم	إسم الشريك	قيمة الحصة النقدية بالريال	عدد الحصص النقدية	الإجمالي بالريال
1	زياد احمد محمد الرحمه	10	9.500	95.000

2	رائد احمد محمد الرحمه	10	500	5.000
	المجموع	10	10.000	100.000

ويقر الشركاء بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة وأودعت الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة لذلك بموجب الشهادة الصادرة من البنك بهذا الخصوص.

الطرف الاول/ زياد بن احمد بن محمد الرحمه **الطرف الثاني/ رائد بن احمد بن محمد الرحمه**

الورثة المتنازلون:

1- **منيرة حمد ابراهيم المعجل**
2- **انس احمد محمد الرحمه**
3- **محمد احمد محمد الرحمه**
4- **بندر احمد محمد الرحمه**
5- **فيصل احمد محمد الرحمه**
6- **بلسم احمد محمد الرحمه**
7- **دلال احمد محمد الرحمه**
8- **هيا احمد محمد الرحمه**

وقد تم اعتماد/ توثيق هذا العقد / قرار الشركاء، من قبل الموظف المختص / كاتب العدل